

1501655-24.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

DENILSON DA SILVA ESTEVAM e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

DENILSON DA SILVA ESTEVAM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I e no artigo 311, caput, na forma do artigo 69, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501655-24.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501655-24.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

DENILSON DA SILVA ESTEVAM e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

DENILSON DA SILVA ESTEVAM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I e no artigo 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 14 de julho de 2021, na Avenida Edmundo Amaral, 4003, Piratininga, nesta cidade e comarca de Osasco, agindo com unidade de propósitos e desígnios e divisão de atos de execução, com dois sujeitos desconhecidos, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo contra Wellington Santos de Oliveira, 01 (um)

veículo Fiat/Palio, de placas DIN1083 (auto de exibição e apreensão de fls. 15), pertencente à mesma vítima.

Consta ainda que, no dia 14 de julho de 2021, em horário e local incertos, mas nesta comarca de Osasco, DENILSON DA SILVA ESTEVAM adulterou sinal identificador de veículo automotor, consistente na inserção do par de placas DCA3F92, pertencente a veículo diverso (laudo pericial de fls. 173/178).

Denúncia recebida em 22 de julho de 2021 (fls. 94).

Réu citado (fls. 109). Resposta apresentada (fls. 129/131).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, para que o réu seja condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II e no artigo 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 188/193).

A defesa pleiteou a absolvição do acusado em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, com fundamento no artigo 386, incisos V, do Código Penal, bem como desclassificação do crime de roubo para furto, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante confissão e regime aberto (fls. 202/208).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas obtidas reclamam a procedência parcial da ação.

Em juízo, a vítima confirmou a abordagem e a subtração do veículo. Segundo narrou, parou o carro porque passou mal, surgiram três indivíduos, um deles a abordou e a retirou do veículo, dizendo "perdeu". Fez menção de estar armado, colocando a mão na cintura. Recuperou o automóvel alguns dias depois, com as placas trocadas. Em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontou o réu, dentre três detentos, com oitenta por cento de certeza.

Relembro o valor das declarações dos ofendidos nos crimes contra o patrimônio e costumes, quando alicerçadas por demais elementos de convicção e harmônicas com as circunstâncias fáticas da situação ilícita em persecução, salvo se existir causa grave, extraordinária ou suspeita fundamentada destas narrativas, circunstâncias ausentes neste feito.

In verbis:

"Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção" (RJDTACrim 24/2/30 - Rel. Nogueira Filho).

As demais provas corroboram as declarações da vítima. Os policiais ouvidos confirmaram a abordagem do réu e mais um indivíduo no veículo. Dentro do automóvel encontraram produtos com etiquetas do mercado livre e ao consultarem as placas do veículo, constataram que se referiam a outro carro. Encontraram os documentos do automóvel e através deles verificaram que se tratava de produto de roubo.

O réu, quando interrogado, confessou o roubo, negando, no entanto, o emprego de arma de fogo. Também negou que tenha adulterado as placas do veículo. Informou que mora com uma irmã, tem um filho, negou dependência química.

O conjunto probatório é firme e reclama condenação em relação ao crime de roubo. Ausente qualquer controvérsia com relação à autoria. O réu foi reconhecido em juízo pela vítima, o veículo subtraído foi apreendido na posse do acusado e houve confissão judicial.

A grave ameaça está positivada nos autos, já que o réu simulou estar armado. Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto. O mesmo conjunto probatório é firme quanto ao concurso de agentes. É perceptível que a atuação do réu foi conjunta com mais dois indivíduos e determinante para a consumação da prática criminosa.

Outrossim, como bem ponderado pelo Ministério Público, o emprego de arma de fogo não restou inequivocamente demonstrado, uma vez que a vítima disse que não visualizou o que o agente trazia na cintura e também não houve a apreensão da arma.

Por outro lado, a ação não procede no tocante ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor. Seguindo orientação mais técnica, entendo que a modificação de placas, por ser elemento externo do veículo, não configura a infração.

Nesse sentido:

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Não caracterização - Placas que, como elemento identificador externo, ao serem suprimidas, resultam em veículo sem placas, ainda que outras sejam apostas em seu lugar - Hipótese em que, uma vez violado o lacre de emplacamento, gera responsabilização administrativa apenas - Insuficiência das provas coligidas para a demonstração das imputações, porquanto inexistiu a necessária perícia técnica - Recurso provido. (TJSP - Ap. Criminal nº 1.172.413-3/9 - Assis - 6ª Câmara Criminal - Relator Ericson Maranhão - J. 08.05.2008 - v.u.).

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Não configuração - A simples troca das placas originais não se presta a essa finalidade, sendo efetivada para burlar a identificação visual e não a identificação pericial - Ademais, a troca de placas ficou absorvida pelo crime de receptação, não podendo, por isso, constituir-se em crime autônomo - Logo, da condenação imposta, deverá ser excluída a penalização correspondente a essa conduta - Recurso parcialmente provido para esse fim. (TJSP - Ap. Crim. nº 990.08.095.582-9 - São José do Rio Preto - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Newton de Oliveira Neves - J. 16.03.2010 - v.u.).

Obtempero que o tipo exige "adulteração ou remarcação" de sinal identificador, o que é bem diferente de "troca de placas", cuja conduta, diga-se, não impede a correta identificação do veículo, facilmente realizada através dos reais sinais internos de identificação.

Nesse sentido, leciona Cleber Masson: "a adulteração ou remarcação de número de chassi ou de sinal identificador de veículo automotor deve revestir-se de permanência, pois somente dessa forma é cabível reconhecer a lesão à fé pública. Se a mudança é temporária e, principalmente, facilmente perceptível por qualquer pessoa, a exemplo do que se verifica na colocação de fitas adesivas nas placas de veículos para livrar-se de multas de trânsito, do pagamento de pedágio, dos radares e da restrição de circulação em dias e horários determinados, não há que se falar em adulteração ou remarcação" (Código Penal comentado. São Paulo: Método, 2013, p. 1066).

Diante disso, de rigor a absolvição do réu do crime previsto no 311, caput, do Código Penal, e a condenação pelo crime de roubo, nos parâmetros acima mencionados.

Passo à fixação da pena.

O réu não ostenta antecedentes criminais. No entanto, considerando as circunstâncias do caso concreto e a utilização de um veículo com as placas trocadas, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto).

Ausente agravantes. Presente as atenuantes confissão e menoridade, razão pela qual promovo a compensação de frações e mantenho a pena no mínimo legal.

Em razão da causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, majoro a sanção penal em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Fixo regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de prisão, em razão do montante da pena, da primariedade e da confissão.

Em face das poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o mínimo legal para o valor diário da multa.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente acusação, para CONDENAR DENILSON DA SILVA ESTEVAM, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A lei penal não permite a substituição e a suspensão condicional da pena.

Para resguardo da vítima e garantia da aplicação da lei penal, indefiro recurso em liberdade.

Outrossim, ABSOLVO DENILSON DA SILVA ESTEVAM, dos delitos previstos no artigo 157, § 2º-A, inciso I, no artigo 311, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos III (adulteração) e VII (roubo), do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Osasco, 21 de janeiro de 2022.